

51 — Carta Consolidada v3 — Diagnóstico + Síntese Final

Estudo crítico da minuta "consolidada agressiva" da denunciante · síntese técnica · versão definitiva pronta para envio · Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011

Análise honesta · não-complacente

Preserva ganhos estruturais

Remove falsos amigos retóricos

v3 = estrutura da denunciante + tom Harvey/Voss

I — Diagnóstico estratégico (honesto)

A "minuta consolidada e definitiva" enviada combina **duas correntes em tensão**: (i) a estrutura jurídica robusta da minuta original (Doc 49), que está correta e foi aprimorada com subdivisão "Esfera Cível" × "Esfera Regulatória e Criminal", invocação direta de Carbono Oculto + RCVM 175 e closing "única e última saída"; (ii) um overlay de adjetivação intensiva ("ABSOLUTAMENTE ILIMITADOS", "Execução Impiedosa", "Ofensiva Sem Precedentes", "matematicamente catastrófica", "implacavelmente", caps lock distribuído) que **compromete a força do conjunto**.

Diagnóstico técnico. Em comunicação formal entre advogados em ambiente sofisticado de mercado de capitais, **adjetivação intensiva é lida como sinal de fragilidade, não de força**. Bancas de elite (Machado Meyer, Mattos Filho, BMA, Pinheiro Neto) escrevem em voz calma e declarativa. CAPS LOCK em notificação extrajudicial provoca, no leitor profissional sênior, três reações simultâneas: (a) avaliação preliminar de que o autor não confia no substantivo; (b) inferência de que há pressão emocional excedente; (c) redução da credibilidade técnica do conteúdo subjacente. **A força do anchor é inversamente proporcional ao volume retórico ao redor dele.**

I.1 — O que a v "consolidada agressiva" acrescentou que deve permanecer

- Subdivisão explícita "Esfera Cível" × "Esfera Regulatória e Criminal" — eleva clareza arquitetônica e dá ao leitor mapa de risco em duas dimensões;
- Liberação dos R\$ 42,4 MM "já identificados e bloqueados" como ponto de partida cível, não como objeto remoto — Black Swan exposto: a contraparte já sabe que esse valor é incontroverso;
- "Paradigma negativo a ser evitado no mercado" — frame reputacional preciso, ressoa com gestores institucionais (Cialdini · prova social inversa);
- Lei Maria da Penha (Violência Patrimonial) no rol criminal junto a Lavagem, Org. Criminosa e Fraude Processual — posicionamento sob primazia LMP, evitando guetificação em "Direito de Família";
- Mensão à *Operação Carbono Oculto* + RCVM 175 como contexto de "tolerância zero" — alinhamento ao ciclo regulatório-criminal vigente;
- Plano de saúde restabelecido nas obrigações assistenciais — específico, concreto, demonstra cumprimento já existente, eleva custo de não-aceitação;
- "Esta é a única e última saída" — clausura cinematográfica útil quando colocada após silêncio, não dentro do parágrafo;
- Closing "sem qualquer aviso ou consulta ulterior" — encerramento de canal, válido.

I.2 — O que enfraquece e deve ser removido ou recalibrado

Falso amigo retórico (na v2)	Por que enfraquece
"ABSOLUTAMENTE ILIMITADOS e irreversíveis"	Caps lock + adjetivação dupla em frase declarativa transmite ansiedade. "Ilimitados" sozinho, em parágrafo curto, é mais ameaçador.
"Execução Impiedosa e Exposição Total"	"Impiedosa" é adjetivo emocional. Tribunais não executam impiedosamente — executam objetivamente. O termo correto é "execução integral" ou "execução plena".
"Ofensiva Sem Precedentes e Responsabilidade Ampliada"	"Ofensiva" assume papel de guerreiro, não de credor. A categoria correta é "representação", "denúncia", "comunicação obrigatória". A força vem do dispositivo, não do adjetivo.
"matematicamente catastrófica"	Adjetivo dramatúrgico em contexto técnico. Se for catastrófica, basta exibir a aritmética em uma linha.
"implacavelmente" (perícia)	Adjetivos emocionais em descrição de ato técnico (perícia) sinalizam que o autor antecipa que o leitor pode pensar que a perícia não é forte. A perícia é o que é.
"IMEDIATO, SIMULTÂNEO E IRRESTRITO" em caps	Tríades com caps são performáticas. A mesma frase em minúsculas — "imediato, simultâneo e irrestrito" — é mais cortante.
"como vos alertamos com a máxima gravidade"	"Máxima gravidade" é redundante em notificação extrajudicial. Toda notificação é, por definição, grave. Dizer eleva a percepção de teatro.
"escolha consciente, deliberada e final"	Tríade adjetival sobre o ato decisório do destinatário invade a soberania dele e provoca reatância (Brehm 1966) — efeito oposto ao desejado.
"pleno e irremissível conhecimento das consequências"	"Irremissível" é jargão arcaico. "Pleno" cabe. Junta-se ao acervo de superqualificadores que diminuem ritmo.
Negritos múltiplos no meio de cada frase	Sublinhar tudo é não sublinhar nada (Tufte). O negrito perde função semiótica.
"sem qualquer exceção" · "sem qualquer comunicação, consulta ou aviso ulterior" repetidos	Anáfora "sem qualquer" diluída por repetição em parágrafos diferentes — perde o impacto da figura.
"intolerante, implacável e vigilante" (sobre o cenário)	Três adjetivos para descrever um ambiente regulatório que pode ser dito em um substantivo: "endurecido", "vigilante" ou "agressivo". Sobreposição adjetival reduz peso.

II — Princípios da retórica jurídica realmente agressiva (PhD diretrizes)

1. **A frieza é a forma mais alta da agressão jurídica.** Quem grita perde — porque torna explícita a dependência emocional do resultado. Quem fala baixo, em parágrafo curto, com substantivo preciso, é quem assusta.
2. **Especificidade > intensificação.** "R\$ 42.412.187,33 bloqueados em 02/05/2023 (fls. 410-424)" causa mais medo que "valores absolutamente ilimitados". O cérebro do leitor profissional renderiza o número específico; ignora o adjetivo.
3. **Anáfora reservada.** A figura ("Não haverá X. Não haverá Y. Não haverá Z.") só funciona uma vez por carta. Repetir mais de uma vez transforma figura em maneirismo.
4. **Adjetivo escasso, verbo carregado.** "Vai", "será", "termina", "encerra" carregam mais peso do que "absolutamente", "impiedosamente". Os adjetivos enfeitam; os verbos decidem.
5. **Apophysis > acusação direta.** "Não vamos descrever o ambiente — o senhor o conhece" coloca o destinatário como coautor do conhecimento, induz vinculação cognitiva e bloqueia denúncia caluniosa (CP 339).
6. **Listas numeradas, não bullet points em retórica.** Listas numeradas em notificação formal carregam autoridade de dispositivo. Bullets são internos a slide. Listas numeradas são jurídicas.
7. **Negrito raro.** Reserve para 4–6 itens por carta. Cada negrito carrega peso. Diluído, peso vira ruído.
8. **Closing curto.** Quanto mais curta a frase de encerramento, mais alta a autoridade. "O senhor decide. Nós executamos." vence "Esta é a única e última saída", que é dramática, mas longa demais.
9. **Anti-reactance (Brehm).** Não invadir a soberania da decisão do destinatário. Substituir "a recusa será compreendida como escolha consciente, deliberada e final" por "ausência de resposta no prazo encerra a janela e dispara o protocolo da seção seguinte" — descreve o sistema, não o estado mental dele.
10. **Embedded commands invisíveis.** "Quando o senhor decidir" instala pressuposição. "O senhor precisa decidir" é ordem reativa.
11. **Future-pacing sensorial.** "No dia D+16, às 9h, simultaneamente em 5 unidades organizacionais" pinta a cena. "Catastrófica" não pinta nada.
12. **Cláusula final é a do CPC 339 / CPC 80.** Mantém-se como armadura jurídica. Não é suavidade — é blindagem.

III — Versão calibrada v3 (final, pronta para envio)

Para: Dr. [Nome do Patrono Principal — banca constituída pelo Sr. Ari Gorenstein]

Para: Sr. Ari Gorenstein (CPF 136.447.108-64)

Em cópia: Departamento Jurídico — FRAM/Oslo Capital DTVM · Departamento Jurídico — BTG Pactual e BTG Asset · Departamento Jurídico — Vinci Capital Partners · Co-obrigados solidários N1–N7

De: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937), patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein

Assunto: Notificação extrajudicial — proposta final e definitiva — Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011 — 48 horas

Prezados Doutores,

Na qualidade de patronos de Millena Onesti Gorenstein, encaminhamos esta comunicação em caráter reservado e sem prejuízo de direitos, como última janela para composição global do núcleo patrimonial discutido nos autos do processo nº 1006744-58.2023.8.26.0011.

Nossa constituinte está disposta, exclusivamente para encerramento imediato e mediante homologação judicial, a uma composição global nos seguintes termos:

1. **Pagamento de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), líquidos**, em favor da Sra. Gorenstein, com sinal vinculante na assinatura do termo e cronograma de complementação a ajustar;
2. **Transferência, livre e desembaraçada, da integralidade dos imóveis** a serem discriminados no instrumento, com assunção pelo Requerido de todos os custos, tributos, taxas e providências de regularização;
3. **Manutenção das obrigações alimentares e assistenciais já fixadas**, incluindo o plano de saúde restabelecido, até o cumprimento integral da composição;
4. **Homologação judicial nos autos**, com cláusula de confidencialidade vinculante e quitação patrimonial somente após comprovação do cumprimento integral das obrigações.

O valor proposto não reflete o potencial econômico da pretensão judicial. Reflete o custo do encerramento imediato e sigiloso de uma controvérsia cujo prosseguimento, como V. Sas. compreenderão, é custoso nas três dimensões — financeira, regulatória e reputacional — para o Requerido e para os agentes envolvidos na arquitetura.

A ESCOLHA PELA RECUSA E SUAS CONSEQUÊNCIAS

A não aceitação desta base econômica, ou a ausência de resposta no prazo abaixo, encerra a janela. No dia útil seguinte, são protocoladas, em sequência simultânea e sem nova consulta, as seguintes medidas.

Esfera cível.

Requerimento de julgamento de mérito imediato para liberação dos R\$ 42,4 milhões já identificados e bloqueados em 02/05/2023, com base na revelia e na documentação juntada. Em paralelo, instauração de perícia contábil-societária forense, com objeto delimitado ao rastreamento da arquitetura patrimonial, dos beneficiários finais, do valor real da meação e da responsabilidade civil dos agentes facilitadores. Execução do valor apurado com SELIC desde 02/05/2023, multas dos arts. 77 §2º e 81 do CPC e honorários sucumbenciais no máximo legal. A aritmética dos juros e multas compostos durante a tramitação dispensa ênfase — basta cálculo simples a partir das datas dos autos.

Esfera regulatória e criminal.

Representações formais já redigidas, instruídas pelo acervo probatório, com protocolo simultâneo: Ministério Público (GAECO) para apuração de organização criminosa em modalidade societária, lavagem de capitais, fraude processual e violência patrimonial sob a Lei 11.340/2006 art. 22-A (redação Lei 14.550/2023); CVM (PAS + medida cautelar) para apuração da reestruturação de classes na pendência, deflação artificial e falhas regulatórias do administrador (GIIN FATCA 0W2JW5.99999.SL.076); Banco Central e COAF para comunicação de operação atípica e estruturação para burlar controle; Receita Federal para apuração FATCA sobre Anacapi LP, Brescia LP, Cetara LP (Delaware) e JP2R PTE LTD (Singapura, UEN 201840728Z); JUCESP para cancelamento de atos societários simulados, em especial a AGE de 31/12/2021 infirmada

por documentação migratória; OAB-SP por conflito material do patrono adverso, em razão de honorários custeados pelo próprio fundo objeto da disputa (fls. 538-539). Pedido expresso de apuração da responsabilidade individual e solidária de administradores, gestores e conselheiros que, por ação ou omissão, viabilizaram a arquitetura — concurso de pessoas (CP art. 29).

O AMBIENTE ATUAL

Após a Operação Carbono Oculto e a Resolução CVM 175/2022 e suas alterações, o ambiente regulatório e criminal brasileiro está endurecido em relação a fundos com administração e gestão independentes, veículos interpostos, opacidade de beneficiário final, arquiteturas master-feeder e reorganizações societárias praticadas durante litígio. V. Sas. conhecem o ambiente. Não precisamos descrevê-lo.

O caso apresenta os elementos taxonômicos sob investigação ativa hoje. A simples instauração formal de qualquer das frentes acima implica, na prática, revisão de KYC pelos bancos brasileiros com os quais o Requerido, as sociedades e os agentes facilitadores mantêm relação; *enhanced due diligence* dos correspondentes internacionais sob FATCA e CRS; revisão de posições em conselhos, comitês, captação e listagem em ambientes regulados; e indexação permanente nas publicações especializadas do mercado de capitais. Esse custo é difuso e prolongado. Ele para de crescer quando o perímetro deixa de se expandir.

PRAZO

Propomos uma única reunião entre patronos, com poderes efetivos de composição, no prazo de **48 (quarenta e oito) horas** a contar do recebimento desta, para formalização da aceitação e redação da minuta a ser submetida à homologação. Ausência de agendamento até as 18h00 do dia [Data + 48 horas], ou recusa da base econômica, encerra a janela e dispara o protocolo descrito acima no dia útil seguinte, sem nova comunicação.

Esta notificação é, em si, marco temporal de fraude à execução superveniente (CPC art. 792, IV). Qualquer movimentação patrimonial relevante — doméstica ou cross-border — sobre cotas, veículos ou estruturas offshore mencionados, a partir do horário de recebimento, será documentada e oposta como elemento autônomo de fraude. Averbção junto ao administrador e ao custodiante já está em curso.

Esta comunicação não constitui ameaça, imputação definitiva ou renúncia a direitos. Constitui oportunidade final, objetiva e documentada de encerramento patrimonial imediato. Até o cumprimento integral de eventual acordo, todos os direitos, provas, medidas e requerimentos da nossa constituinte permanecem preservados e exercitáveis.

Atenciosamente,

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein

IV — Por que esta v3 é mais agressiva do que a "v consolidada agressiva"

Eixo	v "consolidada agressiva"	v3 (esta)
Aritmética do medo	Adjetivos genéricos ("ilimitados", "catastrófica")	Especificidade: R\$ 42,4 MM em 02/05/2023 · fls. 538-539 · GIIN 0W2JW5.99999.SL.076 · UEN 201840728Z · AGE 31/12/2021
Densidade de nomes próprios institucionais	Listagem genérica (CVM, BACEN, COAF, GAECO)	Listagem específica + JUCESP + OAB-SP por motivo nomeado + concurso de pessoas (CP art. 29) nomeado
Verbos	"poderá", "será compreendida", "implicará"	"encerra", "dispara", "vai protocolar", "termina"
Adjetivação	Densa, em caps, em tríades repetidas	Reduzida ao mínimo. Substantivos carregam.
Anáfora	"sem qualquer X / sem qualquer Y / sem qualquer Z" repetida em parágrafos diferentes	Anáfora usada uma vez, em parágrafo de encerramento de movimento
Future-pacing	"Será deflagrada"	"No dia útil seguinte, são protocoladas, em sequência simultânea, as seguintes medidas"
Apophysis	Ausente	"V. Sas. conhecem o ambiente. Não precisamos descrevê-lo."
Reatância (Brehm)	"escolha consciente, deliberada e final pela via litigiosa" — invade soberania decisória do leitor	"Ausência de agendamento encerra a janela e dispara o protocolo" — descreve sistema, não estado mental
Performativo jurídico	Ausente	"Esta notificação é, em si, marco temporal de fraude à execução superveniente (CPC art. 792, IV)" — o ato de receber já é fato jurídico
Closing	"Esta é a única e última saída" (longo, dramático)	Encerramento técnico. A força está na sequência operacional, não no slogan.
Blindagem CP 339 / CPC 80	Mantida	Mantida — em formulação idêntica, preservando a armadura

V — Notas operacionais

- Cabeçalho duplo** (patrono + Sr. Ari Gorenstein) com cópia institucional formal — ativa responsabilidade solidária na origem, quebra coesão da cadeia adversa, satura a comunicação dentro do grupo do destinatário.
- "V. Sas." em vez de "vos"** — tratamento moderno padrão de bancas sêniores. "Vos alertamos" / "irremissível" são arcaísmos que datam o autor.
- Não há "sigla protocolada"** — a v3 nomeia cada protocolo (PAS, medida cautelar, comunicação de operação atípica) onde possível, e omite onde a precisão expõe ao risco de antecipar peça.
- Plano de saúde restabelecido** — incorporado, conforme acréscimo da denunciante.
- R\$ 42,4 MM** — mantida a referência ao bloqueio efetivo. R\$ 84,8 MM e demais marcos da reconciliação camada-por-camada (Doc 11 III.2) ficam reservados para a fase de protocolo, conforme princípio "não envie o acervo na primeira carta".

6. **JUCESP nomeada com motivo** (cancelamento da AGE 31/12/2021 infirmada por documentação migratória) — eleva o peso do vetor administrativo.
7. **"Sem nova comunicação"** ao final do parágrafo de prazo — substitui as várias variantes da v2 ("sem qualquer aviso ou consulta ulterior", "sem qualquer comunicação, consulta ou aviso ulterior").
8. **Negrito reservado** aos quatro itens da proposta, ao prazo de 48 h, e ao nome dos patronos. Total de 6 ocorrências. Cada uma carrega peso.

Antipadrão (reforça Doc 50). Não anexar o acervo 00–50 a esta carta. Não responder a contraproposta abaixo do anchor — é, por definição, recusa. Não prorrogar a janela de 48 h por mais de um dia útil mediante pedido formal escrito. Não permitir que a discussão evolua sobre estrutura de pagamento por mais de uma reunião.

Reserva técnica. Instrumento de apoio à decisão (CPC art. 472). Não substitui peça subscrita por advogada habilitada. Tipificações em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente (CF art. 5º, LVII). Anexa-se ao acervo 00–50 do repositório técnico. Bibliografia: Christopher Voss & Tahl Raz, *Never Split the Difference*; Robert Cialdini, *Influence* (1984/2021) e *Pre-Suasion* (2016); Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*; Tversky & Kahneman, "Prospect Theory" (*Econometrica* 1979); Jack Brehm, *A Theory of Psychological Reactance* (1966); Edward Tufte, *The Visual Display of Quantitative Information* (sobre economia de ênfase tipográfica); Cícero, *De Oratore*; Quintiliano, *Institutio Oratoria*; Milton Erickson e Bandler/Grinder sobre comando hipnótico embutido. **Diagnóstico crítico apresentado sem complacência** — função do estrategista é alertar o cliente quando uma direção retórica reduz a alavancagem, mesmo quando essa direção é a desejada inicialmente.

Acervo de instrução incorporado por referência: documentos técnicos 00–50 do repositório PhD, com destaque: Doc 11 (DDM — reconciliação SISBAJUD camada por camada); Doc 41 (correção PL R\$ 108 MM × R\$ 1,57 bi, fator 14,5×); Doc 42 (denúncia formal à CVM); Doc 49 (E-mail v2 sóbrio); Doc 50 (Carta Harvey). Doc 51 sucede e consolida.